

עין משפט
נר מצוה

י א ב מיי' פיו מהל' שנועות הל' א ופח' מהל' נדרים הלכה ה סמג לאון בלה טוש"ע ייד סר רכת סעיף א:

י א ג מיי' פייא מהל' נדרים הל' ח סמג לאון רבנ טוש"ע ייד סר בלע סעיף ב:

יב ד ה מיי' פי"ח מהל' גירושין הל' י יא סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סימן קמג סעיף כ:

פסקי רי"ד

הניא הרי זה גיטך ע"מ שלא תשתי יין על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם אין זה כריתות עד ל' יום הרי זה כריתות. אמר רבא הרי זה גיטך ע"מ שלא תשתי יין כל ימי חיי וחייכי אין זה כריתות כל ימי חיי פלוני הרי זה כריתות מימ' חיי פלוני דאפשר דמיית ומקימית ליה לתנאה חיי דידיה נמי אפשר דמיית ומקימית ליה לתנאה אלא אמר רבא כל ימי חייכי אין זה כריתות כל ימי חיי וחיי פלוני הרי זה כריתות ומכאן מוכיח שמדי מותרות לינשא ואניה צריכה להמתין עד שימות אותו פלוני דאי איתא שצריכה להמתין א"כ הרבה יש ביריחן שילוי אמר כל ימי חיי אסורה להתשא כל ימי חיי ולאחרי מותהו היא מותרת בלא גט שהיא אלמנה וא"כ אין זה כריתות ואמאי הרי זה כריתות אלא דאי לאלת שריא לה לאינוסבי ולא חיישינן שמא תעבר על תנאה ומכאן גט בטל ומביאי לי א"ל ע"מ שלא תשתי יין עד ק' שנה או עד זמן גדול שהיא חוקין ולא ישלים הזמן מהו מי אמרין כיון דרובא דעלמא חיין עד י' דכתיב (והיהילך צו) ימי שנותני בהם שבועים שנה ככל ימי חייכי דמי ואין זה כריתות או דלמא כיון דאיכא דחייך טפי א' מני אלף הרי זה כריתות וכן כתב בעל ה"א (ל' כל ימי חיי פלוני ואנוסבא לה לאלתר והוה לה בנין מן בעל שני ומית ליה בעלה ראשון והורו הוו לה בנין לאחר מיתותו ועדיין ההוא פלוני דאתני לתנאה בגריה ומיקיים ואישתי בחיי' לאחר מיתתה הבעל הראשון בטיל ליה גט למפרע ובניה קמאי ממוזרים בתראי לאו ממוזרים ואסורה לשני דכיון דבטל גט למפרע כי דר גבה אשת איש הואי ותנן (סוטה כו.) כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבעול והוי פליגי רבנן דהוו קאמרין דכיון דבחיי בעלה לא עברה עילווה תנאיה ולאחר מיתה היא דעברה כיון דמית ליה בטיל ליה לתנאיה ולא בטיל ליה גט למפרע [עכ"ל בבה"ג] ואינו נ"ל סבורת הני רבנן דאם איתא דכיון דמית בעל בלא תנאיה ואם עברה בו על

תנאיה לא בטיל גיטא למפרע אי הכי אפילו כי אמר כל כי ימי חייכי אמאי אמרין דאין זה כריתות הא אפשר דמית איהו ברישא ומשתריא למישתי חמרא אלא לאו אע"ג דמית בעל ברישא תנאיה לא בטיל והלכך אין זה כריתות דאכתי אסורה

פג:

רבא ברבי ינאי משום זקן אחד סבירא ליה. וא"ת א"כ ר' יוסי דקאמר רואה אני את דברי רבי אלעזר בן עזריה מדברי כוהן ואית ליה הני פירכי סבר נמי כר' ינאי משום זקן אחד א"כ תיקשי (א) לר' יוחנן דפליג לעיל אר' ינאי וי"ל דאיכא למימר דרואה אני את דברי רבי אלעזר לא משום הני פירכי קאמר וא"ת כיון דר"א מקרא יליף הנהו זקנים מה משיצין על דבריו דגזירת הכתוב הוא וי"ל דמשום דיש להשיב על דבריו מסתבר לאוקומי קרא טפי כדרש רשבנן: **מה** קודמי הויה ראשונה דלא אנידא ביה ב'. אע"ג דלגמרי על כרחין לא דמו דהא בקודמי הויה ראשונה שרי לכ"ע ובקודמי הויה שניה אסורה לקרובי בעלה הראשון מ"מ הוקשו לענין כי היכי דלא הוי אשת איש מעיקרא ה"נ צעיא בקודמי הויה שניה שמהא מופקעת לגמרי ממנו מדון אשת איש ולא מהא אגידא ציה כלל:

ט **מודה ר"א במגרש בו**. תימיה למאן מודה לרבנן דפליגי עליה לא הויא גט ואניה מותרת לשום אדם: **ואידך** ברת בריתות לא דרשי. והא לרבי יוסי הגלילי דהוי ככלל רבנן דריש בפ"ג (לעיל דף כא:). כרת כריתות והכא קאמר דלא דרשי היינו דלא דרשי ליה לההוא דרשא אלא לדרשא אחרינא^א: **ב"י** ימי חייכי אין זה בריתות ב"י ימי חיי וחיי פלוני ה"ו בריתות. תימיה לרבינו יצחק דצפ"ק דיומא (דף יג.) גצי אף אשה אחרת מתקנין לו מיימי מילתא דרבא דהכא צענין אחר דקאמר אלא דאמר לה ע"מ שמתות אחת מכס כו' וקאמר כי האי גוונא מי הוי גיטא והאמר רבא ה"ו גיטך ע"מ שלא תשתי יין כל ימי חיי ומייכי אין זה כריתות כל ימי חיי פלוני ה"ו כריתות ואין זה כדמסיק הכא ולא כדצעי למימר הכא מעיקרא דלא מידכר כל ימי חייכי ושמא הש"ס אינו חושש ומיימר בכל ענין כל ימי חיי כדצעי למימר מעיקרא ומייכי דאין זה כריתות כדמסיק ומיהו קשה לר"י הסא אמאי לא הוי כריתות בעל מנת שמתות אחת מכס דמאי שגא מחיי פלוני דהוי כריתות דצטציל דמלא אף צמימתה לא גרע^ב: **ב"יון** דפסקה פסקה. הכא לא קאמר או דלמא לא שגא כדאמרין לעיל דמיד כשאמר כיון דפסקה פסקה היצין שכן הוא: מסכתבבבא

לתנאיה אלא אימא יב"ל ימי חייכי אין זה כריתות כל ימי חיי או חיי פלוני ה"ו בריתות: בעא מיניה רבא מרב נחמן^א ה"יום אי את אשתי ולמחר את אשתי מהו תיבעי לר' אליעזר תיבעי לרבנן תיבעי לרבי אליעזר עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם אלא דלמאן דקא שרי קא שרי לעולם אבל הכא לא או דלמא לא שגא תיבעי לרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא דלא פסקה מיניה לגמרי אבל הכא כיון דפסקה פסקה בתר דבעיא הדר פשטה מסכתברא

לה היום לבדו יהו גירושין ולמחר לא יהו גירושין דשייר צגיטא מהו: **טיעני** לר' אליעזר. דמכשיר צשויור: **טיעני** לרבנן. דפסלי צשויור: **כיון דפסקה**. מנייה היום לגמרי אלל כל אדם: **פסקה**. לכל אדם לעולם ושזו אינה אשתו עד שיחזור ויקדשנה הלכך אין תנאי זה כלום:

המגרש פרק תשיעי גיטין

רבי גרושה אללו **צונוס** גרסינן. הרי לא אסרה עליו אלא לנישא אלל לזנות גרושה היא אללו מיד הלכך אס ימות בעלה הראשון נמי שם גירושין עליה אלל זה עולמית. ומעתה אין כאן ק"ו דאיכא למפרך דמה אס נאסרה עליו משום דג גירושין צבה שהרי אף אללו היה עליה דג

גירושין תאמר שמאסר על כל אדם צצטיל דג אישות שיש צה אלל זה לבדו שאין עליה שום דג אישות אלל שאר כל אדם: **אלא** **בחזן**. סבירא ליה לרבי עקיבא מילמיה דר' אליעזר: ופרסינן לר"ע דפריך הני תרי פרכי חדא אחון וחדא אעל מנת אי סבירא ליה פלוגתא דרבי אליעזר ורבנן בחזן נותבי הך פירכא צתריימא דחזן: **ואי בעל מנת**. מוקי לה נותביה פירכא קמיימא ובו לא: **איכא דאין ליה בחזן**. פלוגי ואיכא דאית ליה בעל מנת פלוגי: **האי פירכא**. הרי שהיה זה כהן כו': **ולמאן דאין ליה ע"מ האי פירכא**. הרי שהלכה כו': **ומאי פירכא**. איכא למיפרך אפירכיה

דרבי עקיבא צתריימא דקאמר רבא לעיל ולכולהו אית להו פירכא: **אי נימא איסור כהונס שאני**. הואל וריצה צבן הכתוב מצות ימירות: **הא ר' אליעזר**. דלמר מותרת לכל אדם חזן ממנו: **מאיסור כהונס יליף** **לש**. מגרשה (מאישה) לבדה **ט**) שפסול לכהונס מההס ילפא לעיל) דמדפסיל לכהונה הוי גיטא ואע"ג דשייר ויליף מיניה קולא ולא אמרינן איסור כהונס שאני כ"ש דמאי למיפרך אליביה יליף מאיסור כהונה לחומרא ונימא כי היכי דלד גירושיה פוסלה לכהונה אס ימות יהא דג אישות פוסלה לכל אדם: **רבא**. דאמר לעיל כולהו אית להו פירכא: **כר' ינאי משום זקן אחד מחני** **לש**. דאמר לעיל) טעם דר' אליעזר מוהיתא לאיש אחרי) ולא יליף מאיסורי כהונה הילכך פריצין לר"ע איסור כהונה שאני ולא תיקשי לרבי אליעזר: **והא איסו נמי מיפרך פרכיה**. לר' אליעזר לקמן צצריימא: **מקש קודמי הויה שניה**. דג פנוי צצה צין גירושין לנשואין: **לקודמי הויה ראשונה**. ללד פנוי שהיה צה קודס קידושין של ראשון דהא איתקוש דכתיב לעיל מייניה כי יקח איש וגו' היינו קידושי ראשון והיתא לאיש אחר היינו קידושי שני: **שזו אוסר וזה מפיר**. ינשואי בעלה הראשון אסרוה על זה ונישואי שני ימירוה לו:

צחרטא. שפותח פתח לגודר צדצרים הצאים לו ע"י נדר זה שאילו ידע מתחילה שכן עתיד להיות לא היה נודר נמצא שמתחילתו אינו נדר: **והרי הפרס הצעל**. שהוא צלל חרטא: **על דעס בעלה**. על מנת שאס ירצה ואס לאו לא יהא נדר: **ורבנן**. כל הכך רבנן דלעיל דלא ילפי מהכא פירכיהו: **אין זה כריתות**. שאין מפרדין אלא המות דעד יוס מותה קשורה צו: **פ"ו כריתות**. מיד והיא תקיים התנאי: **היום אי את אשתי**. נתן לה גט ואמר

לה היום לבדו יהו גירושין ולמחר לא יהו גירושין דשייר צגיטא מהו: **טיעני** לר' אליעזר. דמכשיר צשויור: **טיעני** לרבנן. דפסלי צשויור: **כיון דפסקה**. מנייה היום לגמרי אלל כל אדם: **פסקה**. לכל אדם לעולם ושזו אינה אשתו עד שיחזור ויקדשנה הלכך אין תנאי זה כלום:

תנאי

שאחזו תניא הרי זה גיטך ע"מ שתחני לי מאתים וזו ומת נתנה לו אינה זקוקה ליבם לא נתנה לו זקוקה ליבם רשב"א נותנת לאביו או לאחיו או לאחד מן היורשין אלמא קיום תנאה דגיטא מהני לאחר מותו וה"ה נמי דמהני בטולי גיטא

מסורת הש"ס

(א) [לעיל פב:].
(ב) מוספתא פ"ו ע"ש,
(ג) שבת מו: מלה מו: נדרים עג: עד. יבמות כט:;
(ד) [מוספתא ספ"ה]
(ה) עירובין טו: סוכה כד: לעיל
(ו) (יומא יג.) [קדושין ה.],
(ז) צבתי"ט נוסף, כל שלשים,
(ח) [יומא יג.] ו [לקמן פו.] (נדרים כט.),
(ט) [ויקרא כא,] טז דפס"ר
(י) [דף פב:],
(יא) [נדרים כד,] (י) [שיך לע"א],

הגהות הב"ה

(א) תוס' ד"ה רבא וכו'
תיקשי לרבנן דפליגי לעיל אר' ינאי:

מוסף בש"י

על דעת בעלה היא נודרת. על מנת אס ירצה הצעל (שבת מו.). לעולם אין זה כריתות. שהרי כל ימיה קשורה צו (לעיל כא.) שכל ימיה הוא נאגדת צו לקיים תנאי זה מחמתו ה"ה שמתמנו היא מונעת מלשמות יין ומכאן שכל ימיה הוא נאגדת צו וזה הדין תנאי זה מחמתו ה"ה שמתמנו צריכה להמתין עד שימות אותו פלוני דאי איתא שצריכה להמתין א"כ הרבה יש ביריחן שילוי אמר כל ימי חיי אסורה להתשא כל ימי חיי ולאחרי מותהו היא מותרת בלא גט שהיא אלמנה וא"כ אין זה כריתות ואמאי הרי זה כריתות אלא דאי לאלת שריא לה לאינוסבי ולא חיישינן שמא תעבר על תנאה ומכאן גט בטל ומביאי לי א"ל ע"מ שלא תשתי יין עד ק' שנה או עד זמן גדול שהיא חוקין ולא ישלים הזמן מהו מי אמרין כיון דרובא דעלמא חיין עד י' דכתיב (והיהילך צו) ימי שנותני בהם שבועים שנה ככל ימי חייכי דמי ואין זה כריתות או דלמא כיון דאיכא דחייך טפי א' מני אלף הרי זה כריתות וכן כתב בעל ה"א (ל' כל ימי חיי פלוני ואנוסבא לה לאלתר והוה לה בנין מן בעל שני ומית ליה בעלה ראשון והורו הוו לה בנין לאחר מיתותו ועדיין ההוא פלוני דאתני לתנאה בגריה ומיקיים ואישתי בחיי' לאחר מיתתה הבעל הראשון בטיל ליה גט למפרע ובניה קמאי ממוזרים בתראי לאו ממוזרים ואסורה לשני דכיון דבטל גט למפרע כי דר גבה אשת איש הואי ותנן (סוטה כו.) כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבעול והוי פליגי רבנן דהוו קאמרין דכיון דבחיי בעלה לא עברה עילווה תנאיה ולאחר מיתה היא דעברה כיון דמית ליה בטיל ליה לתנאיה ולא בטיל ליה גט למפרע [עכ"ל בבה"ג] ואינו נ"ל סבורת הני רבנן דאם איתא דכיון דמית בעל בלא תנאיה ואם עברה בו על

מוסף תוספות

א. דלא קאמר לא משמע להו אלא דלא דרשי תוס' קידושין ה ע"א ד"ה וזני יוסי. ב. לפון המוס' ציומא שס. מאי האי דאי לא תלה אלא בחיי חבירתה לחודא הוי גט ובשביל שתלה או בחייה או בחיי חבירתה מיגרע גרע. וע"ש מיוסא.

פסקי רי"ד (המשך)

לשותות אחר מותר ואי שהיא בטיל ליה גיטא למפרע וה"ה הכי נמי בחיי פלוני א' מיית בעל ברישא ושותאי בחיי אחרו פלוני בטיל גיטא למפרע והכי אמרן לעיל (עד.) כפי מי

אחזו תניא הרי זה גיטך ע"מ שתחני לי מאתים וזו ומת נתנה לו אינה זקוקה ליבם רשב"א נותנת לאביו או לאחיו או לאחד מן היורשין אלמא קיום תנאה דגיטא מהני לאחר מותו וה"ה נמי דמהני בטולי גיטא

^[1] כ"ה צה"ג שלפניו צלחטו גיטין ס' לט